

TERMO DE REFERÊNCIA — TR

Agenciamento de Passagens Fluviais

Pregão Eletrônico — Ata de Registro de Preços

N.º do TR: TR-SMS/BORBA-001/2026

ETP: ETP-SMS/BORBA-001/2026

DFD: DFD-SMS/BORBA-001/2026

Processo: 2026.00002

Modalidade: Pregão Eletrônico (art. 28, I)

Critério: Menor taxa de agenciamento por bilhete (art. 33, I)

Valor Estimado: R\$ 2.800.000,00

Vigência da ARP: 12 meses prorrogáveis (art. 84, § 1.º)

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Dados do Documento	
N.º do TR:	TR-SMS/BORBA-001/2026
DFD de origem:	DFD-SMS/BORBA-001/2026
ETP de referência:	ETP-SMS/BORBA-001/2026
Processo:	2026.00002
Unidade Demandante:	Secretaria Municipal de Saúde de Borba/AM
Objeto:	Contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens fluviais no corredor Borba-Manaus, mediante ARP
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Critério:	Menor taxa de agenciamento por bilhete emitido
Valor Estimado Global:	R\$ 2.800.000,00
Vigência da ARP:	12 meses, prorrogável (art. 84, § 1.º)
Responsável pela elaboração:	[NOME, CARGO, MATRÍCULA]
Data:	Borba/AM, 14 de março de 2026

Conteúdo

1	Objeto	2
1.1	Descrição do Objeto	2
1.2	Estrutura do Lote Único	2
2	Requisitos da Contratação	2
2.1	Requisitos Técnicos Obrigatórios	2
2.2	Requisitos para TFD e Mobilidade Reduzida	3
2.3	Plano de Contingência para Picos de Demanda	3
3	Modelo de Execução do Objeto	4
3.1	Fluxo da Ordem de Transporte (OT)	4

3.2	Gestão de No-Show	4
3.3	Relatório Mensal	4
4	Modelo de Gestão da ARP	4
4.1	Gestor e Fiscal	5
4.2	Indicadores de Desempenho (KPIs)	5
5	Critérios de Medição e Pagamento	5
6	Habilitação	6
6.1	Habilitação Técnica	6
6.2	Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Econômica	6
6.3	Benefícios para ME/EPP	6
7	Critério de Julgamento	6
8	Obrigações da Contratada	7
9	Obrigações do Órgão Gerenciador	7
10	Sanções Administrativas	7
11	Reajuste e Reequilíbrio	8
11.1	Reajuste Anual da Taxa	8
11.2	Reequilíbrio por Alteração Tarifária ARSEP-AM	8
11.3	Fórmula de Reajuste Paramétrico	8
12	Adequação Orçamentária	9
13	Disposições Finais	9

1. Objeto

art. 6.º, XXIII, “a”, Lei n.º 14.133/2021

1.1 Descrição do Objeto

Contratação de empresa especializada em **agenciamento de transporte fluvial de passageiros** — compreendendo reserva, emissão de bilhetes eletrônicos, remarcações, gestão de no-show e despacho de volumes acompanhantes — no corredor **Borba–Manaus–Borba** (Rio Madeira) e intermediários, para atendimento às necessidades da Rede Municipal de Saúde (TFD), educação, assistência social e administração do Município de Borba/AM, mediante **Ata de Registro de Preços (ARP)**, nos termos do art. 82 da Lei n.º 14.133/2021.

1.2 Estrutura do Lote Único

Item	Descrição	CATSER	Unidade	Qtde. Máx. Anual
1	Agenciamento de passagem fluvial (emissão de bilhete) — Borba/Manaus v/v e intermediários — todos os modais	3719	Bilhete	10.800
2	Despacho de volumes / carga acompanhante via embarcação de linha regular	17892	Kg / Volume	50.000 kg

O que é licitado

O objeto da licitação é a **taxa de agenciamento por bilhete emitido** (Item 1) e o **preço por kg de frete** (Item 2). O valor da passagem em si é preço regulado pela ARSEP-AM, repassado integralmente ao armador; não é objeto de disputa. O licitante que ofertar taxa abaixo de R\$ 1,00/bilhete deverá demonstrar a viabilidade econômica da oferta, nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021.

2. Requisitos da Contratação

2.1 Requisitos Técnicos Obrigatórios

1. **Cadastro de armadoras:** a contratada deverá manter cadastro ativo de no mínimo **5 (cinco) empresas armadoras** com Autorização de Transporte de Passageiros da ARSEP-AM e registro ANTAQ vigentes, operando regularmente no corredor Borba–Manaus;
2. **DPEM (Dano Pessoal por Embarcações):** todas as embarcações utilizadas para o transporte de passageiros públicos deverão possuir apólice de seguro DPEM vigente, nos termos da Resolução CNSP n.º 373/2018;

3. **Bilhete eletrônico:** o sistema de emissão deve gerar bilhete digital com QR Code vinculado ao CPF do passageiro, ao número da Ordem de Transporte (OT) e ao centro de custo da secretaria solicitante, permitindo auditoria eletrônica pelo TCE-AM;
4. **Atendimento 24 horas:** disponibilidade de canal de emissão de urgência 24h/7d, dado que embarcações do corredor operam com horários noturnos; o SLA para urgências de TFD é de **1 hora** entre a OT e o bilhete digital; para demanda padrão, **2 horas**;
5. **Dashboard de gestão:** plataforma com acesso do Fiscal Técnico e do Gestor, com visão em tempo real de: bilhetes emitidos por secretaria, créditos abertos por no-show, saldo de ARP e KPIs contratuais;
6. **Conformidade tarifária:** vedada a emissão de bilhetes com tarifa acima do teto regulado pela ARSEP-AM para o trecho correspondente;
7. **Embarcações autorizadas:** vedado o agenciamento junto a embarcações em operação clandestina (sem autorização ARSEP-AM/ANTAQ), ainda que ofereçam tarifa inferior.

2.2 Requisitos para TFD e Mobilidade Reduzida

1. Remarcação gratuita em até **2 ocorrências por paciente por mês**, em razão de alteração de alta médica ou reagendamento de exame;
2. Para pacientes acamados ou cadeirantes: indicação de embarcações com acessibilidade disponível; quando inexistente, justificativa escrita ao Fiscal com antecedência mínima de 12h;
3. Emissão simultânea de bilhete de **acompanhante legal** para menores de 18 anos (art. 12, Lei n.º 8.069/1990) e idosos (art. 16, Lei n.º 10.741/2003).

2.3 Plano de Contingência para Picos de Demanda

A contratada deverá apresentar ao Fiscal, com antecedência mínima de **30 dias**, plano de contingência de embarque para os seguintes eventos críticos:

Evento	Mês	Fator α	Ação Mínima Exigida
Retorno pós-festas de fim de ano	Jan	1,40	Reservas antecipadas para 10 dias
Semana Santa	Abr	1,20	Reservas antecipadas para 7 dias
Festa de Santo Antônio de Borba	Jun	1,60	Reservas antecipadas $D - 15$ a $D + 5$; backup com 2. ^a armadora
Férias escolares	Jul	1,35	Reservas para todo o mês
Natal e Réveillon	Dez	1,50	Reservas antecipadas para 15 dias

3. Modelo de Execução do Objeto

3.1 Fluxo da Ordem de Transporte (OT)

1. A secretaria solicitante emite a **Ordem de Transporte (OT)** pelo sistema ou por e-mail ao canal designado da contratada, informando: nome e CPF do passageiro, secretaria / centro de custo, trecho, data e horário preferencial, modal preferencial e natureza da viagem;
2. Para demanda **padrão** ($D \geq 48h$): a contratada confirma disponibilidade e emite o bilhete digital em até 2 horas;
3. Para demanda **urgente** — **TFD** ($D < 48h$): a contratada emite o bilhete em até 1 hora; em horário noturno, via canal 24h/7d;
4. O passageiro recebe o bilhete digital (QR Code) no e-mail ou WhatsApp; a contratada envia cópia ao Fiscal Técnico;
5. Após o embarque, o manifesto digital do armador confirma o embarque e alimenta o relatório mensal da contratada;
6. A contratada apresenta fatura mensal consolidada até o **5.º dia útil** do mês seguinte, acompanhada de: relação de OTs atendidas, manifesto de embarque por bilhete, relação de no-shows e créditos, e relatório de KPIs.

3.2 Gestão de No-Show

1. O passageiro comunica o no-show à contratada com antecedência mínima de **4 horas** antes do embarque;
2. A contratada tenta remarcação na mesma armadora; se bem-sucedida, sem ônus ao Município;
3. Impossível a remarcação, gera crédito vinculado ao centro de custo, válido por **60 dias corridos**;
4. Crédito não utilizado em 60 dias é glosado na fatura mensal;
5. Mensalmente, a contratada reporta: total de no-shows, remarcações realizadas e créditos em aberto — KPI: taxa de no-show $\leq 10\%$ e taxa de recuperação $\geq 70\%$.

3.3 Relatório Mensal

O relatório mensal de gestão deve conter, no mínimo:

- Relação de todos os bilhetes emitidos (OT, data, passageiro por CPF mascarado, trecho, modal, tarifa, taxa);
- Manifesto eletrônico do armador confirmando embarque;
- Relação de no-shows com status (remarcado / crédito / glosado);
- Relação de embarcações utilizadas com ANTAQ, ARSEP e DPEM vigentes;
- Painel de KPIs com comparativo à meta contratual;
- Eventuais comunicados de alteração tarifária ARSEP-AM.

4. Modelo de Gestão da ARP

4.1 Gestor e Fiscal

A SMS designará, previamente à primeira OT, **Gestor da ARP e Fiscal Técnico**, servidor com conhecimento de logística fluvial, conforme Portaria publicada em Diário Oficial.

4.2 Indicadores de Desempenho (KPIs)

Tabela 1: KPIs contratuais obrigatórios

Indicador	Fórmula	Meta	Freq.
Taxa de no-show	No-shows / Bilhetes	$\leq 10\%$	Mensal
Taxa de recuperação	Remarcações / No-shows	$\geq 70\%$	Mensal
SLA emissão padrão	Tempo OT→bilhete (h)	$\leq 2h$	Mensal
SLA emissão urgência	Tempo OT urg.→bilhete (h)	$\leq 1h$	Mensal
Conformidade DPEM/ANTAQ	Embarc. conformes / Total	$= 100\%$	Mensal
Disponibilidade em picos	OT atendidas $\alpha > 1,3$ / OT sol.	$\geq 95\%$	Por evento
Tempestividade do relatório	Entregue até 5.º d.u.	$= 100\%$	Mensal
Satisfação do usuário	Pesquisa semestral (1–5)	$\geq 4,0$	Semestral

5. Critérios de Medição e Pagamento

art. 141, Lei n.º 14.133/2021

1. O pagamento será mensal, por fatura consolidada, em até **30 dias corridos** após a entrega ao setor financeiro, acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo Fiscal;
2. A fatura deve discriminar: (i) total de passagens emitidas por secretaria e por modal com respectivos valores; (ii) taxa de agenciamento por bilhete; (iii) frete de volumes; (iv) glosas por créditos de no-show expirados;

3. São condições suspensivas do pagamento: certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista válidas; ausência de sanção ativa;
4. Havendo atraso por culpa do Município, incidirão IPCA e juros de mora de 0,5%/mês (art. 141, § 3.º).

6. Habilitação

Arts. 62 a 70, Lei n.º 14.133/2021

6.1 Habilitação Técnica

1. Cadastro de no mínimo **5 armadoras** com autorização ARSEP-AM e ANTAQ vigentes no corredor Borba–Manaus, em listagem assinada pelo representante legal;
2. Atestado de capacidade técnica comprovando agenciamento de passagens fluviais em volume $\geq 50\%$ do estimado anual (5.400 passagens para o Item 1), fornecido por órgão público ou empresa privada;
3. Demonstração de sistema de **bilhete eletrônico com QR Code**, por print de tela ou acesso a ambiente demonstrativo;
4. Declaração de disponibilidade de canal de atendimento **24h**, com indicação do canal (WhatsApp Business API, telefone, app).

6.2 Habilitação Jurídica, Fiscal, Trabalhista e Econômica

Aplicam-se os arts. 66 a 70 da Lei n.º 14.133/2021. Capital social ou patrimônio líquido $\geq 10\%$ do valor estimado da ARP.

6.3 Benefícios para ME/EPP

Aplicam-se os arts. 44 e 45 da LC n.º 123/2006 (empate ficto de 5% e prazo de 5 dias úteis para regularização fiscal).

7. Critério de Julgamento

art. 33, I, Lei n.º 14.133/2021

1. Critério: **Menor taxa de agenciamento por bilhete emitido**, em reais, com duas casas decimais;
2. O Item 2 (frete de volumes) terá critério autônomo de menor preço por quilograma, dentro do mesmo lote;
3. O preço unitário da passagem (tarifa ARSEP-AM) não é objeto de disputa; o licitante deve informar os preços de referência por modal adotados, que serão verificados contra a tabela ARSEP-AM vigente;
4. Propostas com taxa de agenciamento abaixo de R\$ 0,50/bilhete deverão ser acompanhadas de **memória de sustentabilidade econômica** demonstrando o modelo de remuneração indireta da empresa, sob pena de desclassificação por inexecutabilidade (art. 59, II).

8. Obrigações da Contratada

1. Emitir bilhetes exclusivamente para embarcações com ARSEP-AM, ANTAQ e DPEM vigentes;
2. Cumprir os SLAs de emissão (padrão: 2h; urgência: 1h);
3. Apresentar relatório mensal até o 5.º dia útil;
4. Comunicar ao Gestor, em até 24h, qualquer alteração tarifária publicada pela ARSEP-AM;
5. Comunicar ao Gestor, em até 24h, a incapacidade de atender qualquer OT, com a justificativa;
6. Gerir os créditos de no-show com diligência e reportar mensalmente;
7. Manter o cadastro de armadoras atualizado; substituir imediatamente embarcação com documentação vencida;
8. Não subcontratar sem autorização escrita do Gestor;
9. Garantir sigilo do CPF dos passageiros (LGPD — Lei n.º 13.709/2018);
10. Disponibilizar acesso ao dashboard ao Fiscal e ao Gestor.

9. Obrigações do Órgão Gerenciador

1. Emitir OTs com as informações obrigatórias e antecedência necessária;
2. Efetuar pagamento no prazo, após TRD do Fiscal;
3. Notificar formalmente a contratada antes de aplicar qualquer penalidade;
4. Designar Gestor e Fiscal previamente à primeira OT;
5. Fornecer os CPFs dos passageiros corretamente para proteção de dados.

10. Sanções Administrativas

Arts. 155 a 163, Lei n.º 14.133/2021

Tabela 2: Quadro de infrações e sanções

Infração	Sanção	Parâmetro
Descumprir SLA de emissão padrão	Advertência	1. ^a vez; multa de 2% da OT nas seguintes
Descumprir SLA de urgência (TFD)	Multa	5% do valor mensal da fatura
Emitir bilhete com embarcação sem DPEM	Multa + rescisão	10% do valor da ARP
Taxa de no-show > 15% por 2 meses	Multa	3% do valor mensal
Taxa de recuperação < 50% por 2 meses	Multa	2% do valor mensal
Relatório entregue fora do prazo	Multa moratória	0,5% ao dia sobre a fatura
Falha do sistema em urgência de TFD	Multa	5% do valor mensal
Fraude ou conluio	Inidoneidade	Mín. 3 anos (art. 156, IV)
Reincidência	Impedimento	Até 3 anos (art. 156, III)

Defesa Prévia

Antes de qualquer sanção, garantir-se-á prazo de 10 dias úteis para defesa (art. 157). O processo sancionatório será instruído pelo Fiscal e decidido pelo Secretário de Saúde.

11. Reajuste e Reequilíbrio

11.1 Reajuste Anual da Taxa

A taxa de agenciamento será reajustada anualmente pelo IPCA, de ofício, somente em caso de prorrogação da ARP além dos 12 meses iniciais.

11.2 Reequilíbrio por Alteração Tarifária ARSEP-AM

Se a ARSEP-AM publicar nova tabela de tarifas:

- **Aumento:** a contratada comunica em 24h; Gestor autoriza novo preço de repasse em até 15 dias; durante esse período, a diferença é absorvida pela contratada;
- **Redução:** o benefício é repassado imediatamente; vedada qualquer retenção.

11.3 Fórmula de Reajuste Paramétrico

Para reequilíbrio por variação do custo operacional das armadoras:

$$\hat{R} = 0,60 \left(\frac{D_1}{D_0} \right) + 0,40 \left(\frac{IPCA_1}{IPCA_0} \right) \quad (1)$$

onde D_1/D_0 é a variação do diesel marítimo (ANP/AM) e $IPCA_1/IPCA_0$ a

variação da inflação oficial no período. Incide somente sobre a taxa de agenciamento, não sobre o repasse tarifário.

12. Adequação Orçamentária

Unidade Orçamentária:	[CÓDIGO UO] — Fundo Municipal de Saúde
Programa de Trabalho:	[CÓDIGO PROGRAMA]
Ação:	[CÓDIGO AÇÃO]
Natureza da Despesa:	33.90.39 — Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	[FONTE]
Dotação Disponível:	R\$ 2.800.000,00

13. Disposições Finais

1. O foro é a Comarca de Borba/AM;
2. Os casos omissos resolvem-se pela Lei n.º 14.133/2021;
3. A LGPD (Lei n.º 13.709/2018) é integralmente aplicável ao tratamento de dados de passageiros; a contratada atuará como operadora de dados, com as obrigações do art. 39 da LGPD;
4. Este TR integra o processo 2026.00002 e é parte indissociável do edital.

[Nome e Cargo]
Responsável pelo TR
Mat.: _____
SMS Borba/AM

[Nome e Cargo]
Secretário(a) Municipal de Saúde
Mat.: _____
Aprovação

Borba/AM, 14 de março de 2026

Base normativa: Lei n.º 14.133/2021 • Decreto n.º 11.462/2023 • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 • CNRP Res. 373/2018 (DPED) • Res. ANTAQ 22/2013 • Dec. Est. AM 34.536/2014 (ARSEP-AM) • Lei n.º 13.709/2018 (LGPD) • Lei n.º 10.741/2003 • Lei n.º 8.069/1990 • LC n.º 123/2006.